

FRAGMENTO ACADÉMICO — Avance 1

Ley 820 de 2003 — "Por la cual se expide el régimen de arrendamiento de vivienda urbana" (Colombia).

Nota: reproducción parcial y resumida con fines didácticos. Verifique siempre contra el texto oficial y vigente, incluidas sus reformas.

Artículo 5. Contenido del contrato.

El contrato de arrendamiento de vivienda urbana debe contener, como mínimo:

1. Nombre e identificación de los contratantes.
2. Identificación del inmueble objeto del contrato.
3. Identificación de la parte del inmueble que se arrienda, cuando sea el caso, así como de las zonas y los servicios compartidos.
4. Precio y forma de pago.
5. Relación de los servicios, cosas o usos conexos y adicionales.
6. Término de duración del contrato.
7. Designación de la parte contratante a cuyo cargo esté el pago de los servicios públicos del inmueble.

Artículo 6. Término del contrato.

El término del contrato de arrendamiento será el que acuerden las partes. A falta de estipulación expresa, se entenderá por el término de un (1) año.

Artículo 9. Obligaciones del arrendador.

Son obligaciones del arrendador, entre otras:

1. Entregar al arrendatario en la fecha convenida, o en el momento de la celebración del contrato, el inmueble dado en arrendamiento en buen estado de servicio, seguridad y sanidad, y poner a su disposición los servicios, cosas o usos conexos pactados.
2. Mantener en el inmueble los servicios, cosas y usos conexos en buen estado.
3. Garantizar al arrendatario el goce pacífico del inmueble durante el término del contrato.

Artículo 10. Obligaciones del arrendatario.

Son obligaciones del arrendatario, entre otras:

1. Pagar el precio del arrendamiento dentro del plazo estipulado, en el lugar convenido.
2. Cuidar el inmueble y las cosas recibidas en arrendamiento. En caso de daños o deterioros distintos a los derivados del uso normal o de la acción del tiempo, y que fueren imputables al mal uso o a su propia culpa, efectuar oportunamente y por su cuenta las reparaciones o sustituciones necesarias.
3. Pagar oportunamente los servicios, cosas o usos conexos y adicionales, así como las expensas comunes, cuando su pago estuviere a su cargo.

Artículo 18. Reajuste del canon de arrendamiento.

Cada doce (12) meses de ejecución del contrato bajo un mismo precio, el arrendador podrá incrementar el canon hasta en una proporción que no sea superior al ciento por ciento (100%) del incremento que haya tenido el índice de precios al consumidor en el año

calendario inmediatamente anterior a aquél en que deba efectuarse el reajuste.

Artículo 22. Terminación por parte del arrendador.

Son causales para que el arrendador pueda pedir unilateralmente la terminación del contrato, entre otras: la no cancelación por parte del arrendatario de las rentas y de los reajustes dentro del término estipulado; la no cancelación de los servicios públicos que cause la desconexión o pérdida del servicio; el subarriendo total o parcial del inmueble, la cesión del contrato o del goce del inmueble sin autorización expresa del arrendador; y la realización de mejoras, cambios o ampliaciones sin autorización del arrendador.

Artículo 24. Terminación por parte del arrendatario.

El arrendatario podrá dar por terminado unilateralmente el contrato de arrendamiento dentro del término inicial o durante sus prórrogas, previo aviso escrito dirigido al arrendador a través del servicio postal autorizado, con una antelación no menor de tres (3) meses y el pago de una indemnización equivalente al precio de tres (3) meses de arrendamiento. Cumplidas estas condiciones, el arrendador estará obligado a recibir el inmueble; si no lo hace, el arrendatario podrá acudir a la consignación del canon.